

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2296/2551

บริษัทนิชดาปาร์ค จำกัด กับพวก
บริษัทโปรคลับ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยทำสนามกอล์ฟและก่อสร้างแฝงตาข่ายในลอนสูง 30 เมตร โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อกันลูกกอล์ฟที่ถูกตีไม่ให้ออกนอกรั้วสนามตกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ แต่ก็ไม่สามารถกันลูกกอล์ฟกรณีนี้ได้ จำเลยจึงต่อแฝงตาข่ายให้สูงขึ้นอีก 10 เมตร โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีลูกกอล์ฟตกเข้าไปในที่ดินโจทก์อีก และตาข่ายส่วนที่ต่อเติมเป็นในลอนมีลักษณะเบาสามารถพัดผ่านทะลุได้ ทั้งหากมีการล้มของรั้วตาข่ายที่ต่อเติมใหม่ก็จะหล่นเข้าสู่สนามกอล์ฟเพราะมีเชือกรั้วไว้ เช่นนี้ การต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต กับการที่การต่อเติมมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ เป็นคนละเรื่องกัน เพราะหากการต่อเติมโดยมิได้รับอนุญาตแต่แข็งแรง ก็ไม่อาจก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้ แต่หากการต่อเติมได้รับอนุญาต แต่การกระทำไม่แข็งแรง ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น การต่อเติมแฝงตาข่ายให้สูงขึ้นอีก 10 เมตร โดยมิได้มีการอนุญาตต่อทางราชการ มิใช่ที่จะต้องเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ไปทั้งหมด

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกอล์ฟบนที่ดินของบุคคลอื่น ทางด้านทิศใต้ของโครงการนิชดาปาร์ค จำเลยขออนุญาตปลูกสร้างเฉพาะส่วนที่เป็น อาคาร แต่ส่วนที่เป็นตาข่ายป้องกันลูกกอล์ฟออกนอกรั้วสนามไม่ได้มีการขออนุญาต จากทางราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีความแข็งแรงต่อแรงลมและมีความสูง ไม่เพียงพอที่จะป้องกันลูกกอล์ฟทางด้านที่ติดกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองให้ตกอยู่ใน สนามฝึกซ้อมของจำเลย โจทก์ทั้งสองแจ้งจำเลยแล้ว จำเลยเพียงแต่ต่อตาข่ายด้านที่ ติดกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองให้สูงขึ้น แต่ไม่แข็งแรงเวลามีลมพัดจะโอนเอนเหมือน จะพังลงมา สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อยู่อาศัยในที่ดินของโจทก์ทั้งสอง และยังมี ลูกกอล์ฟข้ามตามตาข่ายเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทั้งสองอยู่ และกันกระแสนตามปกติ ที่พัดเข้าสู่บ้านและที่ดินของโจทก์ทั้งสอง นอกจากนี้ทำให้ทัศนียภาพและสภาพ แวดล้อมบ้านและที่ดินของโจทก์ทั้งสองไม่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยโดยสงบ ขอให้ บังคับจำเลยรื้อถอนตาข่ายกันลูกกอล์ฟเพื่อเปิดลมธรรมชาติพัดผ่านตามสภาพเดิมที่ มี ก่อนที่จำเลยจะทำการก่อสร้าง หากจำเลยไม่รื้อถอนหรือกระทำการใดๆ เพื่อ ป้องกันลูกกอล์ฟ ให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้รื้อถอนหรือกระทำการใดๆ เพื่อป้องกันลูก กอล์ฟและให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้จำเลยกระทำการใดๆ ไม่ให้ลูก กอล์ฟหรือวัตถุอื่นใดจากสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของจำเลยข้ามเข้ามาในที่ดินของโจทก์ ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ประกอบธุรกิจสนามฝึกซ้อมกอล์ฟทั้งการครอบ ครองและดูแลการฝึกซ้อมกอล์ฟซึ่งก่อสร้างในที่ดินของบุคคลอื่นโดยขออนุญาตปลูก สร้างอาคารรวมทั้งแผงตาข่ายกันลูกกอล์ฟแล้ว การก่อสร้างแผงตาข่ายมีความแข็งแรงได้มาตรฐานมีความสูงกว่าสนามฝึกซ้อมกอล์ฟทั่วไป ทั้งจำเลยออกกระเบียบมิให้ บุคคลที่มาใช้สนามฝึกกอล์ฟของจำเลยใช้ไม้กอล์ฟที่มีประสิทธิภาพในการตีไกล ทำให้ไม่สามารถตีลูกกอล์ฟให้ลอยข้ามแผงตาข่ายข้ามไปยังหมู่บ้านนิชดาปาร์ค และ ทำให้ทรัพย์สินและบุคคลในหมู่บ้านได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ จำเลยไม่ได้

ทำให้โจทก์ทั้งสองและบุคคลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสนามกอล์ฟของจำเลยไม่มีความปกติสุขและไม่สามารถใช้สอยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินได้ จำเลยดำเนินการปรับปรุงและออกกระเบื้องเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บ้านข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งการปิดเปิดสนามกอล์ฟของจำเลยในเวลา 8 ถึง 20.30 นาฬิกา ซึ่งเร็วกว่าสนามกอล์ฟทั่วไปและตาข่ายที่ใช้เป็นตาข่ายในลอนกระแสดมสามารถพัดทะลุผ่านตาข่ายได้ มิได้กั้นกระแสดมและไม่มีลักษณะโอนเอนแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนแผงตาข่ายกั้นลูกกอล์ฟร่วงหล่นส่วนที่ต่อเติมขึ้นไปอีก 10 เมตร เสีย แล้วจัดให้มีการสร้างแผงตาข่ายกั้นลูกกอล์ฟร่วงหล่นขึ้นใหม่สูง 10 เมตร โดยได้รับอนุญาตจากทางราชการต่อจากแผงตาข่ายกั้นลูกกอล์ฟร่วงหล่นเดิม ให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดและให้จำเลยออกกระเบื้องมิให้บุคคลที่มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของจำเลยใช้ไม้กอล์ฟที่มีประสิทธิภาพในการตีไกล เช่น หัวไม้ 1 ที่บริเวณชั้นสองของอาคารและมิให้ใช้ที (TEE) ตั้งลูกกอล์ฟสูงเกินกว่า 45 มิลลิเมตร ที่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร รวมทั้งการเปิดปิดสนามกอล์ฟของจำเลยตั้งแต่เวลา 8 ถึง 20.30 นาฬิกา เป็นการถาวร ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ทั้งสองในส่วนที่ให้จำเลยรื้อแผงตาข่ายกั้นลูกกอล์ฟ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยประกอบธุรกิจทำสนามฝึกซ้อมกอล์ฟอยู่ติดกับที่ดินและบ้านจัดสรรโครงการนิชดาปาร์คของโจทก์ที่ 2 ในการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกอล์ฟดังกล่าวจำเลยได้ก่อสร้างแผงตาข่ายในลอนเพื่อกันลูกกอล์ฟที่ถูกตีไม่ให้ออกนอกรั้วสนามตกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสอง เดิมแผงตาข่ายมีความสูง 30 เมตร ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมีความมั่นคงแข็งแรงและลมสามารถพัดผ่านแผงตาข่ายในลอนได้ แต่ไม่สามารถกันลูกกอล์ฟไม่ให้ตกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองได้ จำเลยจึงต่อแผงตาข่ายให้สูงขึ้นไปอีก 10 เมตร หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีลูกกอล์ฟตกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองอีก แต่การต่อแผงตาข่ายนี้จำเลยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย

มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่า การต่อเติมแผงตาข่ายให้สูงขึ้นไปอีก 10 เมตร ของจำเลย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องอ้างว่าจำเลยมิได้ขออนุญาตปลูกสร้างส่วนที่เป็นตาข่ายป้องกันลูกกอล์ฟออกนอกรั้วสนาม แต่ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยได้ขออนุญาตต่อทางราชการและได้รับอนุญาตแล้วตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตามฟ้องโจทก์ทั้งสองอ้างว่าการต่อเติมตาข่ายขึ้นไปอีก 10 เมตร ไม่แข็งแรงเวลามีลมพัดจะโอนเอนเหมือนจะพังลงมา นั้น แต่โจทก์ทั้งสองไม่มีพยานมาเบิกความยืนยันแต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาตาข่ายตามภาพถ่าย จะเห็นได้ว่าจำเลยต่อเติมเฉพาะด้านที่อยู่ตรงข้ามกับอาคารที่ตีลูกกอล์ฟ มิได้ต่อเติมทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีตาข่ายโยงปิดด้านบนทางด้านขวามือโดยโยงไว้กับอีกฟากหนึ่ง ดังนั้น หากมีการล้มของรั้วตาข่ายที่ต่อเติมใหม่ ก็จะหล่นเข้าสู่สนามกอล์ฟเพราะมีเชือกรั้งไว้ ทั้งจำเลยอ้างว่าใช้ตาข่ายในลอน ซึ่งโจทก์ทั้งสองไม่ได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงได้ความว่าตาข่ายส่วนที่จำเลยต่อเติมนั้นเป็นในลอนซึ่งมีลักษณะเบา เมื่อเป็นตาข่ายจึงไม่เป็นวัสดุที่ปิดกั้นลม สายลมสามารถพัดผ่านทะลุได้ มิได้ปิดกั้นลมแต่อย่างใด การที่

จำเลยต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต กับการที่การต่อเติมมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ เป็นคนละเรื่องกัน กล่าวคือ หากการต่อเติมโดยมิได้รับอนุญาตแต่แข็งแรงก็ไม่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ ขณะเดียวกันหากการต่อเติมได้รับอนุญาตแต่การกระทำไม่แข็งแรง ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ มิใช่ว่าหากต่อเติมแล้วมิได้มีการขออนุญาตต่อทางราชการแล้ว จะต้องเป็นการกระทำละเมิดไปทั้งหมดที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ศิริชัย วัฒนโยธิน-ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล-กীরติ กาญจนรินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>